I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de hibridación de una instalación de almacenamiento con baterías de 7.599 MW con la planta solar fotovoltaica «Marte Solar» (en construcción), en el término municipal de Frechilla de Almazán (Soria), promovido por «Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U.».

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Con fecha 6 de agosto de 2025, la empresa Solaria Promoción y Desarrollo, S.L.U., presenta solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción para el proyecto «BESS Marte Solar», junto con la información requerida.

2. Con fecha 26 de enero de 2026, este Servicio Territorial emite consulta a Evaluación Ambiental de Soria acerca del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para dicho proyecto, con el fin de confirmar si dicho proyecto está exento de trámite de evaluación de impacto ambiental por estar dentro de la poligonal, de acuerdo con la Disposición final segunda, del Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, o si debe estar sometido a Evaluación de Impacto Ambiental simplificada, por si no se considera que esta dentro de la poligonal, al estar incluida en el Anexo II, Grupo 4, apartado n) «Almacenamiento energético stand-alone a través de baterías electroquímicas o con cualquier tecnología de carácter hibridado con instalaciones de energía eléctrica», de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

3. Con fecha 4 de febrero de 2026, se obtiene respuesta de confirmación por parte de medioambiente de que el Proyecto «BESS Marte Solar» de 7.599 MW no precisa de una nueva tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental al ubicarse dentro de la poligonal evaluada ambientalmente en el proyecto de la planta solar fotovoltaica de 15,15 MW, sin perjuicio del integro cumplimiento del condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto evaluado recogido en la citada resolución de 23 de diciembre de 2022.

4. Con fecha 2 de marzo de 2026 este Servicio Territorial somete a trámite de información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación de almacenamiento de energía eléctrica para la hibridación con la planta fotovoltaica «Marte Solar», definida en el proyecto de hibridación «BESS Marte Solar» de 15,15 MW, a ubicar en el término municipal de Frechilla de Almazán (Soria), titularidad de Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U., Ello a los efectos previstos en los Art. 8 y 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. Dicho anuncio es publicado en el B.O.C. y L. de 20

de marzo de 2026 y en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. Igualmente es remitido a los organismos y particulares afectados y descritos a continuación, solicitando su informe. A su vez, el 11 de mayo de 2026, se publica una rectificación del Anuncio de Información Pública del 20 de marzo de 2026, concretamente referente a la tensión de alimentación de los servicios auxiliares, al presupuesto y al plazo de resolución.

ORGANISMOS	*ENVIADO*	*RESPUESTA RECIBIDA*
Ayuntamiento de Frechilla de Almazán	x	
Parque Solar de la Comarca de Almazan, S.L.	x	
Infraestructuras Comunes Almazán, S.L.	x	
Red Eléctrica de España, S.A.U.	x	x
Redeia Corporación, S.A.	x	
Iberenova Promociones, S.A.U.	x	x
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria	x	

5. Durante el periodo de información pública se reciben en este Servicio Territorial alegaciones de:

- Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Libertad. (ASDEN)
- Parque Solar de la Comarca de Almazan, S.L.
- Juan Antonio Iglesias Garijo.

6. Con fecha 6 de julio de 2026, este Servicio Territorial remite las alegaciones y condicionados recibidos durante el periodo de información pública al promotor para que presente su conformidad o formule los reparos que considere. El promotor solicita ampliación de plazo para emitir respuesta.

7. Con fecha 5 de agosto de 2026, se recibe por parte del promotor, respuesta a condicionados y alegaciones, las cuales son remitidas a los organismos y asociaciones correspondientes. Asimismo, se recibe contestación de Red Eléctrica de España, S.A.U. y de Parque Solar de la Comarca de Almazan, S.L.

8. En fecha 1 de octubre de 2026, la sección de energía del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria emite propuesta de resolución por la que se concede la autorización administrativa previa y autorización administrativa del proyecto de hibridación de la planta solar fotovoltaica con un módulo de almacenamiento de baterías denominado «BESS Marte Solar», promovido por la empresa eólica «Solaria Promoción y Desarrollo, S.L.U».

Respuestas a los condicionados y alegaciones recibidas:

1.1. Condicionado de Red Eléctrica de España, S.A.U.

Con fecha 13 de abril de 2026, Red Eléctrica de España, S.A.U., presenta informe en el cual confirma que no presenta oposición a este proyecto al no existir afecciones a instalaciones de titularidad de Red Eléctrica. A su vez, hace referencia al Real Decreto 1183/2020, por el cual deben actualizarse los permisos de acceso y conexión como condición previa al otorgamiento de la autorización administrativa de dicha instalación, según la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (Artículo 53).

Con fecha 5 de agosto de 2026, este Servicio Territorial recibe la respuesta presentada por el promotor al condicionado, en la cual presenta su conformidad.

Con fecha 25 de junio de 2026 se recibe nuevo informe de Red Eléctrica de España. S.A.U., confirmando exactamente lo mismo que en el informe inicial. Dicho informe es igualmente remitido al promotor, el cual emite respuesta presentando su conformidad.

A este respecto, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria no tiene más valoraciones.

1.2. Condicionado de Iberenova Promociones, S.A.U.

Con fecha 8 de abril de 2026, Iberenova Promociones, S.A.U. presenta informe en el cual se indica que dicho proyecto afecta o podría afectar a bienes y/o derechos a cargo de esta sociedad, concretamente de la línea eléctrica de alta tensión ST Alentisque-ST Almazán (desde Ap. 34 hasta Ap. 95) (en adelante, «LAAT n.º1»), como el promotor de este proyecto indica en «la separata de afección a Iberenova», en su apartado 11. Descripción de la afección y que, tras sucesivas comunicaciones entre ambas sociedades, el promotor modificó el proyecto inicial consecuentemente de modo que asegura: 1) Un «pasillo» en paralelo a la LAAT n.º 1 de modo que ésta no quede en ningún momento «dentro» del perímetro vallado de la PSFV Marte Solar y 2) Una servidumbre de 30 metros a cada lado del eje de la LAAT n.º 1, terreno, por tanto, que no puede ser ocupado bajo ningún concento. En base a ello, Iberenova dió su visto bueno al proyecto presentado por el promotor, con número de expediente IE/AT/49-2022. Sin embargo, tras revisar de nuevo el proyecto y la separata recibidos se ha detectado que el camino de acceso tanto a las baterías como a la Subestación Frechilla 30/132 kV, invade dicha Servidumbre. Como consecuencia de ello, la viabilidad técnica del proyecto de Iberenova estará supeditada al retranqueo de dicho camino en una distancia suficiente que permita asegurar los 30 metros de servidumbre acordados entre las partes. Asimismo, se indican requerimientos para tener en cuenta por parte del promotor en relación con minimizar el número de afecciones y cruzamientos, y previamente al inicio de los trabajos con una antelación mínima de 2 meses, se solicita firmar un acuerdo de afecciones y cruzamientos de las instalaciones entre ambas sociedades, donde se reflejarán las condiciones técnicas, responsabilidades de los trabajos y posible lucro cesante entre otros factores. A su vez, se requiere que se notifique al responsable de Mantenimiento de Iberenova, con antelación mínima de un mes al comienzo de las obras.

Con fecha 5 de agosto de 2026, este Servicio Territorial recibe la respuesta presentada por el promotor al condicionado, en la cual se indica que el proyecto actualizado se puede comprobar que la distancia que hay desde la instalación de almacenamiento hasta la instalación propiedad de Iberenova es mayor a los 30 metros. A su vez, se indica que el camino de acceso tramitado en la instalación de almacenamiento termina en el camino de acceso tramitado por el proyecto de la planta solar fotovoltaica Marte Solar, por lo que no afecta en ningún caso a la servidumbre de Iberenova. Dicho camino recibió Autorización administrativa de Construcción en fecha 26 de septiembre del año 2023. Previa a la recepción de esta autorización, Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico SLU aceptó, en el proceso de la contestación de los informes y condicionamientos del trámite de consultas de la autorización administrativa de construcción, tener en cuenta la servidumbre de 30 metros alrededor de la instalación de Iberenova en la posterior ejecución de este.

A este respecto, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria no tiene más valoraciones.

1.3 Alegación de Parque Solar de la Comarca de Almazán, S.L.

Con fecha 1 de junio de 2026, la empresa Parque Solar de la Comarca de Almazán, S.L., presenta informe donde establece que se ha detectado la existencia de un cruzamiento entre la línea de evacuación de 30 kV del parque solar fotovoltaico «Parque Solar de la Comarca de Almazán I», propiedad de Parque Solar de la Comarca de Almazán, S.L., y la línea de evacuación de 30 kV procedente del parque solar fotovoltaico «Marte Solar» propiedad de Solaria Promoción y Desarrollo fotovoltaico, S.L.U., y ello en los terrenos cuya titularidad de derechos sobre los mismos corresponde a Infraestructuras Comunes Almazán, S.L.U.. El cruzamiento se encuentra en las inmediaciones de la Subestación de Elevación Frechilla 30/132 kV (SET Frechilla). A su vez, solicita al promotor evitar el cruzamiento de las líneas de evacuación de Marte Solar y PSCA I y requiere que se presente una solución técnica que no afecte a los circuitos de entrada del PSCA I a la SET Frechilla.

Con fecha 5 de agosto de 2026, este Servicio Territorial recibe la respuesta presentada por el promotor al condicionado, en la cual se indica que el proyecto se desarrollará de forma que no produzca afección alguna de las instalaciones titularidad de PSCA, adoptándose, en su caso, las soluciones técnicas que resulten necesarias para garantizar la plena compatibilidad entre ambas infraestructuras y el cumplimiento de la normativa técnica de aplicación. En consecuencia, no existe incompatibilidad alguna derivada del Proyecto, por lo que procede desestimar la alegación formulada.

A este respecto, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, recuerda que se deberá de respetar en todo momento las distancias de seguridad y cumplimiento de la normativa de seguridad industrial, así como cualquier otra normativa o referencia que se encuentre en su momento en vigor, para garantizar las condiciones de seguridad.

1.4. Alegación de la Asociación Soriana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (ASDEN)

Con fecha 21 de abril de 2026, la Asociación Soriana para la Defensa y El Estudio de la Naturaleza presenta informe donde establece las siguientes alegaciones: 1) Partida presupuestaria destinada a restauración de terrenos insuficiente por orden de magnitud y en comparación con proyectos similares autorizados en otras CCAA. También hace alusión a que en el proyecto no se plantea retirar el material aportado al suelo, gravas y arenas, sino que se va a tapar con tierra vegetal. 2) Falta de justificación referente a la hipótesis de que el reciclado de los materiales recuperados del desmantelamiento cubrirá el valor de los gastos de este. Además, hace alusión al tratamiento de baterías al final de su vida útil y el coste asociado y exige un plan específico de gestión al final de la vida útil por parte del productor. 3) Falta de referencia en el proyecto al reglamento de la UE 2023/1542 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las baterías y residuos de baterías de aplicación directa en España, ya que dicho reglamento impone ciertos requerimientos para baterías industriales de más de 2kWh, alegando que la documentación del proyecto no acredita el cumplimiento de ninguna de estas obligaciones, ni por parte del promotor ni del fabricante del sistema BESS. 4) Falta de sistema de contención de las aguas del sistema contra incendios con rociadores de agua, ya que dichas aguas podrían quedar contaminadas. El proyecto menciona un sistema de drenaje para aguas

pluviales y escorrentía, pero no contempla explícitamente la evacuación y gestión de aguas de extinción de incendios potencialmente contaminadas, ni la impermeabilización diferenciada de la zona BESS frente a zonas de drenaje pluvial ordinario. 5) Insuficiencia del Plan de Desmantelamiento para acreditar el cumplimiento de las obligaciones de restauración ambiental según la Ley 21/2013. 6) El Anexo III del Proyecto (Protección contra incendios) describe el sistema de extinción, pero no incorpora una evaluación de las emisiones atmosféricas que podrían generarse en un escenario de incendio o fallo térmico de los contendores de baterías. 7) Consideración del proyecto como potencialmente contaminante de suelos. 8) Requerimiento de revisión sustancial del Plan de Gestión de Residuos, del Plan de Desmantelamiento y Restauración, del sistema de contención de aguas de extinción potencialmente contaminadas y de la evaluación de riesgos de emisiones accidentales y la elaboración de un Plan de Autoprotección. A su vez, solicita que se revuelvan todas las deficiencias mencionadas y que se presente un nuevo proyecto con todo lo solicitado.

Con fecha 5 de agosto de 2026, este Servicio Territorial recibe la respuesta presentada por el promotor al condicionado, en la cual se indica que dicha alegación hace referencia al proyecto previo, ya obsoleto, por lo que dicha alegación no se considera válida.

A este respecto, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, recuerda que se deberá de dar cumplimiento de la normativa o referencia que se encuentre en su momento en vigor.

1.5. Alegación de Juan Antonio Iglesias Garijo.

Con fecha 10 de junio de 2026, Juan Antonio Iglesias Garijo presenta alegación en la cual expone que el 9 de septiembre de 2024 formalizó escritura de Constitución de derecho de Superficie con la Empresa PF MARTE SL como superficiario donde se recoge:

«Que el Superficiario está interesado en celebrar un derecho real de superficie sobre la Finca descrita (en adelante el «Derecho de Superficie»), con la finalidad de construir, explotar y mantener una instalación fotovoltaica en las Fincas (en adelante la «Instalación Fotovoltaica»), además de las estructuras de producción eléctrica que resulten necesarias para la Instalación Fotovoltaica. En caso de ser necesario según el proyecto, el Superficiante se obliga a autorizar la instalación en su Finca una subestación eléctrica, tendido eléctrico, postes y demás paramenta necesaria para el ver do de la energía a la red eléctrica.»

Juan Antonio alega que en ningún momento se pactó entre las partes la instalación de un módulo de almacenamiento de baterías ni la posibilidad de que in tercero distinto del firmante pueda hacer uso de la finca objeto del derecho de superficie. Por todo ello, solicita que el promotor aporte al expediente la documentación que habilita la instalación en la ubicación indicada.

Con fecha 5 de agosto de 2026, este Servicio Territorial recibe la respuesta presentada por el promotor a dicha alegación, en la cual se procede a la desestimación de dicha alegación ya que la entidad promotora pertenece al mismo grupo empresarial que PF Marte S.L.U., titular del derecho de superficie invocado por el alegante, siendo Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U., el socio único de la mercantil, sin que ello resulte incompatible con lo previsto en el propio negocio jurídico suscrito entre las partes. A su vez, la cuestión relativa al alcance del derecho de superficie constituye una cuestión de naturaleza jurídico-privada ajena al objeto del presente procedimiento administrativo de autorización.

A este respecto, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria no tiene más valoraciones, dado que es un tema contractual entre las partes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

• El servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Soria, es competente para resolver el presente expediente, de conformidad con los previsto en el artículo 70.1 apartado 24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos da autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Soria, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

• Para resolver este expediente es de aplicación la siguiente normativa de carácter sectorial:

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

– Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de 1 de diciembre, que la desarrolla.

– Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

– Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instalaciones de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

– Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

– Real Decreto-Ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

– Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.

– Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificación del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector público de la comunidad Autónoma de Castilla y León.

– Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

– Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

– Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

– Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

– Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico.

– Real Decreto-ley 7/2026, de 21 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes y estructuras para mitigar los efectos económicos y energéticos de la crisis en Oriente Medio, con incentivos fiscales, apoyo a la industria y fomento de energías renovables.

Vista la legislación en general y de aplicación, el Jefe de Servicio RESUELVE:

Otorgar autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de hibridación de la planta solar fotovoltaica «Marte Solar» con una instalación de almacenamiento con baterias de 7.599 MW en el T.M de Frechilla de Almazán (Soria), a la empresa «Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U.». Esta autorización es conforme a la legislación aplicable, en concreto de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias I.T.C.–LAT 01 a 09, con el Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo por el que se aprueba en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias I.T.C.–RAT 01 a 23 y con el Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (R.D. 842/2002 de 2 de agosto), cuyas principales características son las siguientes:

• Módulo de Almacenamiento, según Proyecto visado n.º 202504733 de fecha 3 de febrero de 2026. La instalación de almacenamiento tendrá una potencia de almacenamiento con baterías de 7,599 MW y una energía de almacenamiento de 30,4 MWh.

- Formado por 8 contenedores de baterías del fabricante Sungrow o similar, de capacidad nominal DC 5,015 kWh, basados en celdas de Ion litio (LFP) y 1,123.2V de tensión nominal.

- Estas celdas pueden tener distintas configuraciones (prismática, cilíndrica o pouch) y ser diferentes en cuanto a la química que utilizan. En los sistemas de almacenamiento estacionarios los dos tipos más comunes son NMC (litio, níquel, manganeso y cobalto) y LFP (litio, hierro y fosfato).

- Las celdas de ion litio se agrupan en módulos y cada uno de estos módulos lleva asociado un BMS (battery managment system) que controla el estado de las distintas celdas. A continuación, estos módulos se conectan en serie, formando racks. En la configuración más extendida, estos racks se instalan, conectados en paralelo, en contenedores de 20 o 40 pies. El sistema consta de un compartimento de baterías, un compartimento de PCS, otro de cabinas de cableado y otro de control. Cuenta también con aire acondicionado y un control de temperatura, alumbrado, detección de fuego, sistema automático de extinción de incendios, protección contra sobretensiones, detección de faltas a tierras, etc.

- La estación de transformación constará, como mínimo, del transformador de potencia y las celdas de media tensión. Puede estar integrado todo dentro de un mismo contenedor, como en el caso de este Proyecto, donde los transformadores se ubican a la intemperie, junto con la cabina de baja tensión y las celdas de media tensión. Los transformadores de potencia serán de 5140 KVA de Potencia nominal, de 3 fases, de 0,69kV de tensión de entrada y de 30kV de tensión de salida, de tipo exterior y de refrigeración ONAN. Las celdas de Media Tensión serán de 30 kV de tensión nominal.

- Para la distribución de corriente alterna a 0.4-0.230 kV 50 Hz del contenedor se suministrarán cuadros generales de baja tensión, grado de protección ip54, incluyendo armario de protección, interruptores automáticos, transformadores de intensidad, magnetotérmicos, relés de mínima tensión, medidores de parámetros eléctricos, etc.

- Para alimentar los servicios auxiliares serán necesarios transformadores de servicios auxiliares 30/0,4-0,230 kV con el objeto de garantizar la operatividad, seguridad y gestión térmica del Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS), se proyecta una instalación dedicada para el suministro de Servicios Auxiliares (SSAA). El suministro se realizará mediante un Transformador de Servicios Auxiliares exclusivo, instalado sobre una cimentación propia, separada físicamente de los contenedores de MT y de los contenedores de baterías para maximizar la seguridad en caso de incidente

- La red de media tensión (MT) en corriente alterna (CA) es de 30 kV y conecta las estaciones de transformación con las celdas de la subestación/centro de seccionamiento. El cable será de un solo núcleo de 18/30 kV de aluminio, con capa semiconductora extruida, aislamiento XLPE, pantalla de cinta de cobre y lecho extrudido de poliolefina termoplástica e irán directamente enterrados en zanjas.

- La instalación de almacenamiento «BESS Marte Solar» se conectará a la subestación existente «Subestación Frechilla» 30/132 kV y de ahí a la Subestación Almazán 132/400 kV.

Todo ello conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes CONDICIONES:

Primera.– En la ejecución de las instalaciones se deberá dar cumplimiento a todas las condiciones impuestas y contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental resuelta el 23 de diciembre de 2022, por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica «MARTE SOLAR» en el término municipal de Frechilla de Almazán (Soria), promovido por «Solaria Promoción y Desarrollo, S.L.U.». (B.O.C. y L. 04.01.2023).

Segunda.– La potencia máxima de producción destinada a la inyección en la red eléctrica quedará limitada a la establecida en el correspondiente permiso de acceso y conexión. Dicha limitación incluirá los condicionantes técnicos, las restricciones operativas y cualquier otra limitación fijada por el gestor de la red en dicho permiso, siendo todas ellas de obligado cumplimiento para el titular de la instalación.

Tercera.– En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones, así como dar cumplimiento a cualquier normativa actualmente en vigor,

Cuarta.– Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados que hayan sido aceptados por el peticionario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

Quinta.– Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse según el proyecto y documentación técnica indicados anteriormente y conforme a las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación. En el caso de que haya que introducir modificaciones al ejecutar la instalación, éstas deberán ser comunicadas previamente a este Servicio Territorial mediante el modificado o adenda correspondiente al proyecto, para que sea aprobado, si procediese.

Asimismo, habrá que justificar que esa modificación no afecta a la instalación de modo que pueda ser considerada la misma a los efectos de acceso y conexión, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, siendo válidos los permisos de acceso y conexión concedidos, citados en el apartado 3 de esta resolución.

Sexta.– Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del territorio, al medio ambiente y servidumbres aeronáuticas.

Séptima.– La empresa comunicará a este Servicio Territorial el inicio de los trabajos de ejecución y el plazo previsto para su finalización. Se establece, como fecha límite para la ejecución de las instalaciones, y la obtención de la autorización de explotación definitiva para las mismas, la fecha límite establecida en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, que permita evitar la caducidad del permiso de acceso para esta instalación.

No obstante, el promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a tres meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, indicando, al menos, (i) el semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación y (ii) el compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado.

En caso de solicitar la extensión de plazo, y conforme al artículo 28 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre y/o al artículo 25 del Real Decreto-ley 7/2026, de 21 de marzo.

Octava.– El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial a efectos del reconocimiento definitivo y extensión de la Autorización de Explotación Provisional para Pruebas correspondiente. Para ello deberá adjuntar

- Certificado Final de Obra firmado por un técnico titulado competente, visado por su colegio profesional, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como a las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable.

- Certificado de instalación eléctrica emitido por la empresa instaladora, que haya realizado los trabajos. Se llevará a cabo la verificación y ensayos previos a la puesta en servicio que establezca las normas de obligado cumplimiento.

Los empalmes de las nuevas instalaciones a la red a través de la infraestructura de evacuación existente no podrán realizarse hasta que este Servicio Territorial haya emitido la correspondiente Autorización de Explotación Provisional para Pruebas.

El titular no podrá solicitar la Autorización de Explotación definitiva, hasta que no este completa la infraestructura de evacuación de la instalación.

Novena.– El titular de la instalación, con carácter previo a la solicitud de Autorización de Explotación Provisional para Pruebas correspondiente y con objeto de dar cumplimiento al artículo 15 b) del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, deberá aportar a este Servicio Territorial resguardo acreditativo del depósito de la garantía económica establecida en el artículo 17 por la totalidad del presupuesto del proyecto de desmantelamiento establecido en dicho artículo.

Décima.– Deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Undécima.– La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas o la declaración inexacta de los datos comunicados.

Duodécima.– Una vez realizadas las instalaciones se deberá solicitar a este Servicio Territorial, la autorización de explotación, teniendo en cuenta lo indicado en los artículos 15, 16 y 17 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, al menos con un mes de antelación para proceder a su tramitación dentro del plazo máximo indicado, así como realizar la inscripción en el registro las instalaciones sometidas a reglamentación de seguridad industrial que lo requieran, a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, rellenando los formularios establecidos en la citada sede:

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/sede-electronica.html

Para la obtención de la Autorización de Explotación se deberán actualizar, en su caso, los permisos de acceso y conexión concedidos, con los datos existentes en el proyecto.

Decimotercera.– Esta autorización objeto de esta resolución, se encuentra condicionada, a la autorización administrativa previa y de construcción de la infraestructura de evacuación hasta el punto de acceso y conexión que tiene otorgada.

RECURSOS

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Soria, 1 de octubre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
P.A. La Secretaria Técnica,
Fdo.: María Teresa García Mingo

CV: BOCYL-D-27102026-208-16